

한 장으로 보는 — 외국 상장 ETF 분배금의 소득성격 확정과 소득재분류 income reclassification

지급시점의 분배원천 추정 estimated source of distribution · 연말 최종 세무성격 확정 final tax character · 과다원천징수세액의 환급 refund of overwithheld tax · 금융세제과-576상 「국내외 제반 규정에 따른 사실판단」

— 투명성 · 접근성 · 추적성 · 재현성이 필수인 자본환급 세액환급 국제조세 금융세제 정책결정과정의 폐쇄성을 비판하며 —

발행자 인흥 장세봉 · 독립연구자 inheung0801@gmail.com 010-7753-1240 구미시 1공단로 212 한라시그마밸리 지식산업센터 815~816호 <https://cafe.naver.com/l2t>

계산기 ROC과표 정정 종합소득세 계산기 https://sebjang.github.io/ROC_INNER_BASIS_576/ V1.0 · 2026-09-08

① 시간축이 다릅니다 — 분배승인 문서가 서는 자리

국내법상 전형적인 자본감소 — 결정이 앞서고 지급이 뒤따른다

감자 결의

→ 감자 절차

→ 주주에게 지급

→ 취득에 사용한 금액과 비교

→ 의제배당 계산

미국 규제투자회사 Regulated Investment Company 의 분배 — 지급이 앞서고 최종 세무성격은 결산 뒤에 확정된다

분배 승인

→ 지급

→ 현금배당으로 간주 · 15% 원천징수
Cash Dividend

→ 회계연도 결산 · 세무계산

→ 최종 세무성격 확정
final tax character

→ 조정취득가액의 감소
adjusted basis reduction

→ 소득재분류 · 환급
reclassification · refund

분배승인 문서와 연말 확정자료는 증명대상과 생성시점이 동일하지 않습니다. 승인 시점에는 그 분배 중 비배당분배 Nondividend Distribution 에 해당하는 금액과 비율이 아직 확정되지 않습니다. 그러므로 회차별 분배승인 기록을 최종 세무성격의 필수 증빙으로 삼으면, 확정되지 아니한 시점의 문서로 확정된 사실을 증명하라는 요구가 됩니다.

② 전산데이터 계보 — 확정자료의 전달 도달 범위

① 발행기관

최종 세무성격 확정
Form 8937
Form 1099-DIV Box 3
ICI Primary Layout Box 3

② 정보벤더

→ 확정 데이터 입력 ·
자료전달 규격으로 변환

③ 외국보관기관

→ 미국 내 원천징수의무자
withholding agent
소득재분류 리포트 ·
환급 진행

④ 한국예탁결제원

→ 리포트 수신 ·
예탁참가자 전달
ICI 원본은 수집하지 아니한다

⑤ 예탁참가자

→ 원천징수 ·
외국납부세액 정산 ·
지급명세서 제출

⑥ 개인별 과세자료

→ 지급시점 잠정액 존치
경정 미반영

확정된 소득성격과 환급금은 각 권리 지급 별로 ④를 거쳐 ⑤까지 전달된다고 한국예탁결제원이 공식 회신하였습니다(접수 16835791 · 제1항·제9항). 미반영 구간은 ①~④가 아니라 ⑤ 예탁참가자의 개인별 과세자료 반영 단계입니다. 이는 자료의 부존재가 아니라 경정의 미이행에 관한 것이며, 그 확인은 납세자가 외국에서 할 일이 아니라 국내 금융기관에 대한 실질조사로 할 일입니다.

③ 금액은 재현됩니다 — 세 값의 곱

과다원천징수세액의 환급

= 주당 자본환급 × 권리기준일 보유수량 × 적용 원천징수율

refund of overwithheld tax = Return of Capital per share × shares held on the record date × withholding rate applied

값	어디서 오는가
주당 자본환급 Return of Capital per share	발행기관의 결산 확정 공시 — 공개자료
권리기준일 보유수량	예탁참가자 원장 · Form 1042-S
적용 원천징수율	외국납부세액영수증에 기재 — 조약 15% 또는 법정 30%

세 값이 모두 문서에 적힌 상수이므로 과세관청·금융기관·납세자가 각각 산출하여도 **동일한 값**에 이릅니다. 그러므로 이것은 주장이 아니라 **계산**이며, 다투려면 식의 어느 값이 틀렸는지를 대어야 합니다.

⑤ 정보공개 결정통지 네 건이 문서로 확인한 것

접수번호	결정 · 시행	확정된 것
16516499	부분공개 2026-05-07 리스크-1202	기업행위 메시지 가운데 소득성격이 DVCA 제외 기타코드인 건은 존재하지 아니한다 . 미국시장 관행상 우선배당으로 간주하여 15% 현지원천징수한 후 발행사의 소득구분 확정 시 재분류·환급된다. 한국예탁결제원은 DTCC 참가자가 아니며 ICI Tax Supplement 를 수령하지 아니한다
16764618	공개 2026-06-15 리스크-1611	계보 — 「해외발행사 →(정보제공벤더)→ 외국 보관기관 → 한국예탁결제원 → 예탁자(증권사)」. ICI 원본은 수집하지 아니하고 처리 결과를 전달받으며, DTC 참가자격이 없어 간접 접근한다. 근거는 「자본시장법」 제61조 제2항·시행령 제63조 제3항
16835791	공개 2026-07-08 리스크-1930	리포트의 핵심항목 — 예탁계좌 · ISIN · 기준일 · 보유수량 · 재분류된 소득성격 · 변경세액 · 환급금 . 리포트는 각 권리 지급 별로 작성된다. 지급시점은 잠정 간주이고 확정 후 재분류·환급이 이루어져 리포트와 환급금이 증권사로 전달 된다. 국내과세 판단·안내는 하지 아니한다
16848276	공개 2026-07-10 리스크-1943	옛 식별번호의 해당 권리지급 분배 총액이 USD 15,995,511.58 (전국 전 투자자 합산)임이 확정되었다

본건에 관하여 공개된 공청회는 한 차례도 없었습니다. 위 사실은 제도가 스스로 밝힌 것이 아니라 사인이 정보공개청구를 거듭하여 **물어서 얻어낸 것**입니다. 검증 가능성을 요구하는 행정은 자신의 기준설정 과정에 대하여도 같은 네 조건을 지켜야 합니다.

④ 근거가 되기 위한 네 조건

공개성	접근성	추적성	재현성
특정인의 호의에 기대지 아니하고 열려 있는가	그 자료에 이르는 적절한 경로가 당사자에게 있는가	값의 출처를 원부의 특정 항목까지 추적할 수 있는가	같은 자료로 다른 사람이 같은 값에 이르는가

네 요건을 충족하는 증거방법이 현존함에도 이를 조사하지 아니한 채, 요건을 충족하지 못하는 자료를 요구하는 것은 사실인정의 기초를 확장하지 아니합니다. 소극적 사실에 대한 납세자의 증명 불능은 증명책임의 전환을 발생시키지 아니합니다 — 과세요건사실의 증명책임은 과세관청에 있습니다.